Câu 2: (Phần tự chọn, thí sinh chọn 01 trong 02 đề): 5.0 đ

Đề số 1: Hình sự

Câu hỏi	Nội dung	Điểm
Câu hỏi 1 **(1.0 điểm)**	**Trao đổi với H:**	
	- Tình trạng quan hệ giữa H, S, N;	0.25
	- Quá trình sử dụng điện thoại di động, các số đã sử dụng và thời gian sử dụng cụ thể; những nội dung H đã khai tại cơ quan điều tra;	0.25
	- Giải thích và trao đổi làm rõ về các căn cứ buộc tội đối với H;	0.25
	- Yêu cầu của H trong vụ án này để thống nhất định hướng bào chữa.	0.25
Câu hỏi 2 **(2.5 điểm)**	**Hướng bào chữa cho H**	
	- Bào chữa theo hướng H không phạm tội hoặc yêu cầu điều tra bổ sung bởi các nội dung sau:	0.5
	+ Chưa có chứng cứ xác định số điện thoại 0123456789 là có thực hay không và của hãng điện thoại nào; số điện thoại này do ai sử dụng, chưa có nhận dạng giọng nói của người gọi điện thoại.	0.5
	+ Chưa xác định được người đàn ông gặp N tại quán cafe đưa tiền và các thông tin về S cho N.	0.25
	+ Chưa có chứng cứ xác định người đàn ông gặp N có quan hệ với H cũng như H biết N.	0.25
	+ Lời khai của A, B, C không có cơ sở vì là những người làm thuê cho S thì khó có thể biết được số điện thoại nào gọi đến S và A, B, C cũng không chỉ ra được lý do vì sao biết được số điện thoại 0123456789 là của H nên không thể dùng làm chứng cứ buộc tội H.	0.25
	+ Lời khai của N có nhiều mâu thuẫn, lúc thì khai người gọi điện thoại là đàn ông lúc lại khai là phụ nữ. Lời khai của N về người đàn ông gặp ở quán cafe cũng rất chung chung. Không nêu rõ nhân thân của người đàn ông này. Không nêu rõ nội dung trao đổi của người thuê đánh S như thế nào? Số tiền thuê?	0.5
	+ Việc S khai bị H đe doạ và nói "Tao sẽ lấy cánh tay của mày" cũng không được H thừa nhận và không có căn cứ chứng minh	0.25

LUẬT SƯ FDVN
web: fdvn.vn - fdvnlawfirm.vn